



PUTUSAN

Nomor 1343 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KANTOR PUSAT ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA

1912, berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 17- 21, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Irvandi Gustari, S.E., M.B.A., dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Haullussy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haullussy Richard & Partners, beralamat di Gedung Reindo Syariah, Jalan Rawamangun Muka Raya Nomor 2, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk, Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran Jakarta berkedudukan di Jalan Lada Nomor 1, Jakarta Kota, Provinsi DKI Jakarta; Termohon Kasasi;

D a n

AHLI WARIS DEBITUR ACHMAD FAIQ HADIWIJAYA

yaitu:

- Ny. SOSIO RISTINAWATI**, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10, RT 003, RW 011, Kelurahan Kawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- FARSHA NAUFAL HADIWIDJAJA**, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10, RT 003, RW 011, Kelurahan Kawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **FARSHA AZIZI HADIWIDJAJA**, bertempat tinggal di Perum P dan K, Blok E.10, RT 003, RW 011, Kelurahan Kawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

d. **FARSHA ABYAN ABIYI HADIWIDJAJA**, bertempat tinggal di Perum P dan K Blok E.10, RT 003, RW 011, Kelurahan Kawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penutupan asuransi jiwa atas nama peserta/tertanggung Almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja telah dilakukan dengan sempurna;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama peserta/tertanggung Almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja;
4. Menyatakan klaim asuransi atas nama Sdr. Achmad Faiq Hadiwidjaja yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar total nilai kewajiban kredit debitur atas nama Almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja yaitu Rp952.322.538,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sejumlah nilai yang menurut perhitungan Penggugat akan bertambah dikemudian hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perhari, apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi tentang masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., tanggal 26 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama peserta/tertanggung Almarhum Achmad Faiq Hadiwidjaja;
3. Menyatakan klaim asuransi atas nama Sdr. Achmad Faiq Hadiwidjaja yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dapat diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar total nilai kewajiban kredit debitur atas nama Almarhum Achmad

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiq Hadiwidjaja yaitu Rp952.322.538,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp1.763.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT DKI., tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 51/PDT/2023/PT DKI., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Jkt. Sel;
3. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat, kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah dalam menerapkan hukum;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi diskualifikasi karena masuk dalam tataran hukum wanprestasi bukan tataran perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Nomor 27/OCB/Medical/V/tertanggal 12 Mei 2011 terkait kelengkapan asuransi kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Polis Asuransi Nomor 2011201885;
3. Menyatakan pengajuan klaim Almarhum Sdr. Schmad Faiq Hadiwidjaja pada Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan yang dilakukan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa pokok sengketa perkara *a quo* terkait dengan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dimana menurut Penggugat perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi mengatur bahwa penghentian pertanggungan harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis;
4. bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti Tergugat telah menerima pembayaran premi dari Penggugat untuk menutup asuransi jiwa atas nama Tertanggung debitur Achmad Faiq Hadiwidjaja, atas pembayaran mana tidak terdapat pengembalian pembayaran premi kepada Penggugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 28 Undang Undang Perasuransian pertanggungan efektif berlaku;
5. Bahwa selain itu sebelum klaim diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenal penghentian pertanggungan atas nama tertanggung Achmad Faiq Hadiwidjaja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
6. Bahwa dengan demikian sehingga antara Penggugat dan Tergugat sah terikat perjanjian polis sehingga perbuatan Tergugat membatalkan sepihak perjanjian polis dengan melakukan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KANTOR PUSAT ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR PUSAT ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt/2024